

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y GESTIÓN DE VEHICULOS USADOS POR COMISIÓN Y/O CONSIGNACIÓN

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ____ días del mes de a_____ del 202_, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el señor (a) _____ y/o señor (a) _____ de estado civil CASADO (S); por sus propios y personales derechos a quién, para los efectos del presente instrumento se le denominará **EL CLIENTE** y, por otra parte, la compañía **DILIGENCIAS LEGALES SEMINUEVOS DILEG CIA. LTDA.** quién a su vez está representada por su Gerente General el señor **BILLY NIKE BROWN BELTRAN** Apoderado especial de **AUTOCOR AUTOEVOLUCION S.A.S.**, debidamente representada por la señora **VERONICA GUADALUPE LLUGCHA BONILLA** y/o **AUTOCOR-AUTOPLAZA S.A.S.** debidamente representada por el señor **BILLY NIKE BROWN BELTRAN** y/o **LUIS JOAQUIN CORONEL BELTRAN** por sus propios derechos, todos estos – cuando aplique-, a quienes en adelante se le denominarán “**EL INTERMEDIARIO**”. Los comparecientes, son de nacionalidad **ECUATORIANA**, mayores de edad, domiciliados en Ecuador, hábiles para ejercer derechos y contraer obligaciones. Es voluntad de las partes celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios de Intermediación y Gestión de Vehículos Usados, al tenor y cumplimiento de las cláusulas que a continuación se expresan:

PRIMERA: ANTECEDENTES. – **EL CLIENTE** es propietario de un vehículo de las siguientes características (a continuación, **VEHICULO**):

PLACA		COLOR	
MARCA		AÑO	
MODELO		CHASIS	
MOTOR		KM	

1.1.- EL INTERMEDIARIO es una persona natural autorizada a realizar actividades de intermediación de vehículos usados, contando con todos los requisitos exigidos por la ley, experiencia, conocimiento, infraestructura física y logística necesaria para hacerlo; **1.2.- EL CLIENTE** tiene la intención de **VENDER** el **VEHICULO**, detallado anteriormente; **1.3.** El presente contrato, cumple con los requerimientos de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00575 emitida por el Servicio de Rentas Internas para otorgar certeza jurídica tributaria a las transacciones de automotores usados, y se someterá a las futuras regulaciones vigentes en la materia.

SEGUNDA: OBJETO. - Con los antecedentes expuestos, **EL CLIENTE** contrata los servicios de **EL INTERMEDIARIO**, a fin de que este promocióne y exhiba el **VEHICULO** de manera física en sus patios, mediante visitas, cita programada con interesados y/o publicación en portales web y, otros medios masivos de publicidad. **EL INTERMEDIARIO** recibirá ofertas y negociará el **VEHICULO**, podrá revisar y preparar este para su venta; así como, realizar permutas con otro (s) vehículo (s) de acuerdo a lo instruido por **EL CLIENTE**.

TERCERA: PLAZO. – Debido a la naturaleza de los servicios y considerando que estos dependen de diferentes circunstancias, el plazo que las partes se fijan para la prestación de los servicios de intermediación para la venta del **VEHICULO** de **EL CLIENTE** es indefinida o hasta el momento que este se venda a un comprador final. Si “**EL CLIENTE**” por alguna razón no desea continuar con los servicios de **EL INTERMEDIARIO**, este deberá notificar por escrito su intención de finiquitar el contrato con al menos 10 días de antelación y **EL INTERMEDIARIO** suspenderá los servicios determinados en este, debiendo cancelar el valor de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 80,00)** a **EL INTERMEDIARIO** por concepto de servicios administrativos, exhibición y promoción, **MÁS EL VALOR DE REPARACIONES O ALISTAMIENTO**, en caso de que se hayan efectuado de acuerdo a la liquidación que se presente; las cuales deberán ser canceladas por **EL CLIENTE** a **EL INTERMEDIARIO** hasta el momento en que se retire del **VEHICULO**. Si **EL CLIENTE** no cancela los valores antes indicados, el **VEHICULO** no será entregado por **EL INTERMEDIARIO**.

CUARTA: PRECIO.- Acorde al estado mecánico y estético del **VEHICULO**, las partes de mutuo acuerdo señalan que este tendrá un valor de venta estimado en _____ **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD _____)**. **EL CLIENTE** autoriza que se publique el **VEHICULO** mínimo en este valor y acepta que se aplique al mismo la tabla de descuentos promocionales por el rango del valor del **VEHICULO**; independientemente, si el **INTERMEDIARIO** recibe otras ofertas, estas serán comunicadas a **EL CLIENTE** quién podrá aceptar o no las mismas vía telefónica, sms, whatsapp u otro medio de comunicación, y suscribir el respectivo contrato de transferencia de dominio por el valor final acordado por las partes; por lo que **EL CLIENTE** renuncia a cualquier acción judicial respecto de la fijación del precio aquí determinado, como del valor al cual efectivamente se transfiera el **VEHICULO** al momento de la firma del contrato de traspaso. **EL CLIENTE** autoriza que los honorarios por servicios prestados de intermediación como gastos

mecánicos efectuados, alistamiento o pagos de multas, matriculación tardía u otros determinados en este instrumento, serán descontados del valor a pagar a **EL CLIENTE**, previa presentación de la correspondiente liquidación.

EL CLIENTE suscribirá con **EL INTERMEDIARIO**, un acta de entrega recepción del **VEHICULO** conforme lo detallado en la Resolución emitida por el SRI. **EL CLIENTE** autoriza a que **EL INTERMEDIARIO** reciba pagos parciales o totales por parte del comprador final. Una vez que se hayan cubierto todos los gastos y, siempre y cuando, **EL INTERMEDIARIO** haya recibido la totalidad del valor este será cancelado a **EL CLIENTE**.

QUINTA: FACTURACION. - La comisión por los servicios prestados de intermediación será del **TRES POR CIENTO (3%)** más IVA del valor de venta final del **VEHICULO** (contrato de traspaso), pero nunca podrá ser inferior a **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA más IVA** que serán descontados del valor a pagar a **EL CLIENTE**, previa la correspondiente liquidación. **EL CLIENTE** declara que está de acuerdo con el valor aquí señalado y la forma en la cual se cancelará este. **EL INTERMEDIARIO** procederá a emitir a favor de **EL CLIENTE** la respectiva factura por comisión en el momento que se concluyan con todos los actos de venta; así como, por el alistamiento o reparaciones del **VEHICULO** de acuerdo a la liquidación.

SEXTA: GASTOS. - Todos los gastos de tipo mecánico, alistamiento, repuestos, accesorios, u otros que deban realizarse en el **VEHICULO** serán asumidos por **EL CLIENTE** los cuales constarán en la liquidación de acuerdo al avalúo realizado y serán descontados a **EL CLIENTE** del pago final. Si **EL CLIENTE** termina de manera anticipada este instrumento deberá pagar todos los gastos señalados en este contrato previo a la entrega del **VEHICULO** como el valor de servicios administrativos. **EL CLIENTE** conoce que debe estar al día con todos los valores, tasas o tributos por concepto de multas, matriculación, SPPAT u otros de tipo legal que antecedan a la firma del presente contrato para el efectivo traspaso del **VEHICULO**; caso contrario, acepta que **EL INTERMEDIARIO** pueda realizar los pagos y se descuenta del valor a pagar a **EL CLIENTE**.

SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN DE RODAJE. - **EL CLIENTE** autoriza a **EL INTERMEDIARIO** a movilizar y desplazar el vehículo de manera nacional a fin de exhibirlo, así como para ser probado y llevado a revisar mecánicamente por parte del comprador final; además, **EL CLIENTE** autoriza a tomar fotografías del vehículo y que estas sean exhibidas en páginas web o medios de comunicación masivos.

OCTAVA: DECLARACIONES. - **EL CLIENTE** con la suscripción de este instrumento declara lo siguiente: **8.1.** Que sobre el **VEHICULO** de su propiedad no pesa gravamen alguno, prohibición de enajenar y no mantiene antecedentes de cualquier naturaleza en el sistema judicial del país que puedan impedir su transferencia, incluso de transferencias que anteriores, declarando que el **VEHICULO** se encuentra totalmente saneado y, si llega a existir algún problema judicial de cualquier naturaleza; incluyendo, pero sin limitarse a prohibiciones de enajenar, denuncias de robo, entre otros, será su directa responsabilidad, incluso una vez firmado el respectivo contrato de venta con el tercero. **EL CLIENTE** deberá responder frente al **EL INTERMEDIARIO** y el comprador; sin perjuicio, de las acciones civiles y penales que se puedan presentar. Esto da la posibilidad a **EL INTERMEDIARIO** de terminar inmediatamente el contrato, solicitar el valor pagado a **EL CLIENTE** -en caso de que se haya transferido el valor- en el plazo de 3 días de enviada la comunicación y, si es posible transferir el vehículo a **EL CLIENTE** y/o realizar todos los trámites para resciliar el contrato firmado. Si **EL CLIENTE** no devuelve el valor (es) en el plazo de 5 días, se podrá cobrar el máximo interés convencional determinado por el BCE hasta que cancele el mismo, más todos los gastos legales correspondientes a transferencia de dominio, compensación al COMPRADOR, gastos de retención del vehículo, o incluso los honorarios de abogados de los procesos legales correspondientes; **8.2.** **EL CLIENTE** autoriza a verificar, validar y contrastar la información personal, legal, registral, comercial y aquella vinculada a sus antecedentes financieros o crediticios; así como todo aquella relacionada con la evaluación de riesgos del vehículo, historial de propiedad, antecedentes, entre otros, a través de cualquier fuente pública o privada que considere pertinente, antes, durante o después de la operación. **8.3.** Que, a la fecha de suscripción de este instrumento, se entregó el **VEHICULO** en el estado físico y mecánico suscrito en el acta de entrega recepción, declarando que el kilometraje no ha sido manipulado o alterado y que el **VEHICULO** se encuentra en condiciones mecánicas y estéticas aceptables, no mantiene vicios ocultos y no ha ocultado información relevante para la negociación como choques, daños, siniestros, entre otros. Si **EL INTERMEDIARIO** comprueba que **EL CLIENTE** omitió lo señalado, podrá cobrar dichos valores, devolver el **VEHICULO** contra entrega de los valores cancelados o iniciar las acciones legales correspondientes; **8.4.** Que se compromete a pagar en el plazo de 48 horas cualquier multa o sanción impuesto por una autoridad que le correspondan del periodo en el cual fue propietario, incluso si el **VEHICULO** ya está encuentra vendido a un tercero, o se podrán iniciar acciones legales por dichos valores; **8.5.** Que entregará todos los documentos necesarios en el plazo máximo de 48 horas de ser solicitados para el traspaso del vehículo y acudirá a la firma correspondiente; si en este tiempo no lo hace, **EL INTERMEDIARIO** a su sólo criterio podrá dar por terminado este contrato y cobrar el valor de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMÉRICA por concepto de servicios administrativos, exhibición y gestión y devolver el **VEHICULO** una vez cancelado este monto; así como los gastos de alistamiento o mecánicos, si los hubiera; **8.6.** Que autoriza a que **EL INTERMEDIARIO** pueda ceder o delegar total o parcialmente los derechos y/o obligaciones del presente contrato a cualquier tercero sin necesidad de notificación alguna, en las mismas condiciones a las aquí señaladas. **8.7.** Que mantendrá indemne a **EL INTERMEDIARIO** de cualquier acción judicial que se presente en su contra respecto del **VEHICULO**, y deberá cubrir cualquier gastos, costas u honorarios de abogados que se hayan originado por este motivo; **8.8.** Que mientras el **VEHICULO** se encuentre con **EL INTERMEDIARIO** no podrá ser ofertado o comercializado directamente por **EL CLIENTE** o por ningún tercero. **8.9.** Que no podrá dar por terminado este contrato cuando el **VEHICULO** se encuentre reservado a un tercero o que el tercero haya realizado pagos parciales o totales como reserva y, así lo demuestra **EL INTERMEDIARIO**. Si esto ocurre, el **CLIENTE** conoce y está conforme en que deberá pagar una multa de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** correspondiente a servicios administrativos, publicidad, etc. Este valor es independiente a los gastos por alistamiento o mecánicos realizados conforme la liquidación; hasta que **EL CLIENTE** no cancele la multa antes determinada como los gastos, no se procederá a la devolución del **VEHICULO**. **8.10.** Conoce que, con el fin de mantener una buena comunicación y asesoría, podrá acudir a nuestra canal de atención al cliente al número 0992963898.

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD.- Las partes declaran que por la naturaleza del contrato, especificaciones y *know how* contenido en el mismo, este será tratado de manera confidencial, y que **EL CLIENTE** no podrá divulgar el mismo a un tercero sin el consentimiento expreso de **EL INTERMEDIARIO** o podrá dar inicio a las acciones a las que haya lugar.

DÉCIMA: AUTORIZACIONES Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.- **EL CLIENTE** declara que fue informado sobre el Tratamiento de Datos Personales y autoriza al tratamiento de estos, recolección, transferencia, almacenamiento, gestión, entre otros conforme la política de **EL INTERMEDIARIO**, la cual fue debidamente informada y está sujeta a la normativa vigente. **EL CLIENTE** autoriza que la información entregada en este contrato, como en el acta de entrega recepción o cualquier documento suscrito entre las partes, sea utilizado por **EL INTERMEDIARIO** para procesos propios de este como mercadeo, procesamiento de datos, análisis, investigación, cobro, promoción, entre otros que permitan facilitar, promover, permitir, otorgar o promocionar actividades de **EL INTERMEDIARIO** o de cualquier institución pública que la solicite, conforme la normativa vigente. Además, **EL CLIENTE** autoriza a ser contactado por cualquier medio de comunicación, mensajes de datos, correo electrónico, entre otros con fines informativos, publicitarios, comerciales, entre otros.

DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES.- Las partes acuerdan que cualquier citación o notificación será recibidas en las siguientes direcciones: **EL INTERMEDIARIO** en la Av. 6 de Diciembre y Santa Lucía, Quito, correo electrónico veronica.llugcha@autocor.com.ec y, **EL CLIENTE** en la calle **xxxxxxx**, dirección de correo electrónico: **xxxx**. Todas las comunicaciones realizadas a los respectivos correos electrónicos, las partes están de acuerdo que se entenderán como válidas y efectivamente realizadas. Si una de las partes modifica su dirección, correo electrónico o teléfono será responsabilidad de esta notificar a la otra.

DÉCIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS. - En caso de suscitarse controversias que se deriven del presente instrumento. **EL CLIENTE** renuncia fuero y domicilio y las partes se someterán al trámite monitorio, cuando corresponda o al trámite que seleccione **EL INTERMEDIARIO**, ante los jueces competentes del cantón Quito. Las partes se someten a la totalidad de las cláusulas que preceden, expresando dicha aceptación con sus firmas habituales en tres ejemplares de idéntico valor y tenor.

EL CLIENTE

EL INTERMEDIARIO

EL CLIENTE